



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO



Ao Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas (CGPPP)

ANÁLISE TÉCNICA DO COMITÊ DE MONITORAMENTO E GESTÃO (CMOG) DA
REVISÃO DO PLANO DE IMPLANTAÇÃO NO ÂMBITO DO CONTRATO DE
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA Nº 14/2023

O Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG), instituição auxiliar do Poder Concedente do Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023, referente ao Processo Licitatório nº 15.531/2022 (Concorrência Pública nº 05/2022), afim de cumprir as cláusulas contratuais, sobretudo a referente ao ANEXO 1 DO CONTRATO – CADERNO DE GOVERNANÇA, terá, entre outras, as seguintes responsabilidades relativas ao acompanhamento do CONTRATO:

5. Garantir o fiel cumprimento dos contratos celebrados com a CONCESSIONÁRIA;

18. Apresentar semestralmente ao Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas o relatório consolidado sobre o andamento dos projetos contratados, durante e ao final do exercício.

ANÁLISE DO CMOG

Em análise a implantação das usinas fotovoltaica (UFV) temos um atraso não fundamentado. Ao contrário da Modernização e Eficientização do parque de iluminação pública e das infraestruturas de telecomunicação que necessitava da transmissão da concessão do parque de iluminação pública da CPFL para o Município de Barretos, para depois ser concedido a concessionária Barretos Inteligente, uma vez que não se poderia fazer manutenção ou troca de luminárias nos postes ou serviços de telecomunicação sem a permissão da CPFL, no caso das usinas fotovoltaicas não havia esse impedimento. Este foi o motivo de o CMOG considerar como mês-focal o início da implantação dos objetos iluminação pública e telecomunicação o mês de junho de 2023. No entanto, no caso da UFV o prazo original não se alterou.

Projetos encaminhado à CPFL pela Concessionária Barretos Inteligente para instalação de UFV

ATIVIDADE / NOTA DE SERVIÇO PROJETO PARTICULAR

02599 76 849046535

UFV JD EUROPA

02593 44 849047360

UFV SEMBRA

Fonte: Concessionária.

Sabendo disso, a implantação da UFV deveria estar finalizada e em funcionamento a partir de janeiro de 2024. Mas até a presente data, tampouco foi aprovado o projeto de implantação na CPFL, conforme disponibilizado nos anexos. Os dois projetos acima foram reprovados pela CPFL, mas esta indicou alternativas a serem realizadas para que os projetos fossem aprovados (ver documentos anexos).



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO



Logo, o CMOG opinará ao Conselho Gestor de PPP do Município de Barretos pela interrupção do pagamento do percentual (23,78% da Parcela Remuneratória Mensal - PRM) referente a implantação da UFV – a partir da parcela 008, mês de referência outubro/2023 - até que se inicie a implantação da infraestrutura de UFV. Para fins administrativos, será considerado como início da implantação a aprovação de todos os projetos na Concessionária de Distribuição de Energia, a CPFL, todos os alvarás, aprovações técnicas e pareceres de acesso necessários, bem como a medição de implantação da UFV de no mínimo de 10% (dez) por cento do objeto descrito no termo de referência. Só após essas condições, o Poder Concedente voltará a realizar o pagamento da parcela referente a implantação da UFV. Após o início da implantação é esperado que se conclua em no máximo 07 (sete) meses o objeto – tempo estimado para a construção da infraestrutura de UFV definida nos cronogramas de implantação da Concessionária. A não conclusão em 07 (sete) meses a construção da infraestrutura de UFV será exigido reequilíbrio de prazos e ressarcimento de valores pelo Poder Concedente. Em nenhuma hipótese o Poder Concedente pagará os percentuais da Parcela Remuneratória Mensal atrasados enquanto a construção da infraestrutura de UFV não se iniciar.

Por fim, o Poder Concedente poderá solicitar ressarcimento ou compensação de valores pagos e supressão de objeto do contrato caso os objetos não forem implantados no cronograma proposto pela Concessionária e aprovado pelo conselho gestor de PPP do Município de Barretos.

DECISÃO DO CMOG:

1. Opina pela **APROVAÇÃO** do Plano de Implantação da Modernização e Efientização do Parque de Iluminação Pública e pela construção da infraestrutura de Telecomunicação a ser submetido ao Conselho Gestor de PPP do Município de Barretos;
2. Opina pela **REJEIÇÃO** do Plano de Implantação da construção da infraestrutura de Usina Fotovoltaica a ser submetido ao Conselho Gestor de PPP do Município de Barretos;
3. Opina pela proposta administrativa e amigável do Poder Concedente à Concessionária de suspensão do pagamento do percentual referente a construção da infraestrutura de Usina Fotovoltaica até que a Concessionária aprove os projetos na CPFL e execute 10% do termo de referência da UFV.

Este é o relatório. Nada mais para o momento.

Barretos/SP, 15 de fevereiro de 2024.

Danilo Rodrigo Ferreira Mendes
Ouvidor-Geral do Município / Coordenador do CMOG

Paulo Fenando Scannavino
Controlador-Geral do Município / Membro CMOG

Fernando Oliveira Soares
Secretário Municipal de Finanças / Membro CMOG



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO



**RELATÓRIO DO PROCEDIMENTO DE APROVAÇÃO DO PLANO DE
IMPLANTAÇÃO NO ÂMBITO DO CONTRATO DE CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA Nº 14/2023**

O Município de Barretos, Estado de São Paulo, Poder Concedente do Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023, referente ao Processo Licitatório nº 15.531/2022 (Concorrência Pública nº 05/2022), afim de cumprir as cláusulas contratuais, sobretudo a referente ao item 12.2.3:

“12.2 São obrigações do PODER CONCEDENTE:

12.2.3 analisar o PLANO DE IMPLANTAÇÃO e os respectivos documentos entregues pela CONCESSIONÁRIA e emitir a aprovação, com ou sem ressalvas, de acordo com as premissas e prazos definidos neste caderno”;

DECIDE:

O Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas (CGPPP), após a apresentação da revisão do Plano de Implantação realizada pela concessionária no dia 15 de fevereiro de 2024 às 15h decide pela aprovação, com ressalvas da Revisão do Plano de Implantação.

Este é o relatório. Nada mais para o momento.

Dê providências.

Barretos/SP, 15 de fevereiro de 2024.

Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas (CGPPP).

Paula Oliveira Lemos, Chefe do Poder Executivo;

Itamar Alves dos Santos, Chefe de Gabinete da Prefeita;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO



José Falleiros de Almeida Filho, Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica;

Carlos Henrique Gonçalves Lucio, Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Físico Territorial;

Fernando Oliveira Soares, Secretário Municipal de Finanças

Thyago Santos Abraão Reis, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico;

Osmar Aparecido de Souza Junior, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos.

Paulo Fernando Scannavino, Controlador-Geral do Município